



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rully Kalaru Alias Ruli ;**
2. Tempat lahir : Maliambao ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 15 September 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lalumpe Jaga IV Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Deylen V. Dien, S.H., Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tondano, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2025 Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik Rully Kalaru),
 2. Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban Dafa Yustisio Folaimam).Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebab tuntutan hukuman mana sungguh tidak sesuai kadar hukum perbuatan terdakwa yang dalam perkara ini tentunya berkenaan dengan hukum pidana;

Bahwa dalam uraian Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai pada tuntutan nya mengetengahkan hal-hal antara lain, Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dan penuntutannya telah menggambarkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2025 fakta-fakta persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Dafa Yustisio Folaiman, namun tuntutan mana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Akhirnya pada kesempatan ini kami selaku Panasehat Hukum Terdakwa mengajukan hal-hal yang meringankan terdakwa untuk kiranya turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung 4 bulan dan seorang anak yang berusia 4 tahun;
- Bahwa rumah dari terdakwa telah dibongkar oleh keluarga korban dan pada saat ini rumah terdakwa sedang didirikan kembali namun dalam kondisi yang seadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa RULLY KALARU Alias RULI, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 00.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di Desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kombi, Kab. Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* terhadap korban DAFA YUSTISIO FOLAIMAM, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi JULKIFLI ANTU pergi kelokasi acara syukuran Kel. KARTONO KOROMPIS, dan tidak lama kemudian datang korban DAFA FOLAIMAM bersama dengan teman-teman korban salah satunya saksi ROLAND ABAST, dan saat itu saksi JULKIFLI bersama dengan teman-teman saksi sempat minum-minum dan berjoget bersama dengan korban kemudian korban sempat menegur saksi EVAN KANSIL dan saksi RENDI KUNDIMAN yang memegang rokok sambil berjoget dengan cara berkata "EH KASE MATI ITU ROKOK" (eh padamkan rokok itu) dan saksi EVAN sempat menawarkan rokok kepada korban kemudian korban mendorong rokok yang dipegang saksi EVAN, dan pada saat lagu yang dipasang selesai, kembali korban menegur saksi RENDI dengan berkata "PANDANG ENTENG NGANA ADA SURUH KASE MATI ROKOK NDA BA DENGAR" (kamu menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok tapi tidak mendengar), kemudian saksi SAMUEL SUMAMPOUW sempat menyambung bercerita namun saksi JULKIFLI tidak mendengar dengan pasti dan pada saat itu hampir terjadi perkelahian namun saksi JULKIFLI menahan korban dan membawa korban keluar dan pada saat diluar rumah korban sempat berkata "KITA SOMO PULANG" (saya sudah mau pulang) dan pada saat saksi JULKIFLI dan korban berjalan keluar kearah jalan umum dimana saksi JULKIFLI berjalan dibelakang korban saksi JULKIFLI dan korban berpapasan dengan saksi RENDI dan saksi SAMUEL lalu korban sempat bercerita dengan saksi RENDI dan saksi JULKIFLI berada dibelakang korban dimana korban sempat berkata "NGONI PANDANG ENTENG ADA SURUH KASE MATI ITU ROKOK, BARU NGONI LEI ITU PANDANG ENTENG PAKITA" (kalian menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok, hanya kalian ini yang menganggap rendah saya) dan dibalas saksi SAMUEL dengan berkata "KITA PANDANG ENTENG LANTARAN KITA PE TAMANG NGANA BEKING BAGITU" (saya menganggap rendah kamu karena teman saya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



kamu buat begitu) yang kemudian korban dan saksi SAMUEL terlibat saling dorong dan berkelahi, yang diawali dari korban memukul saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah saksi SAMUEL kemudian korban kembali memukul saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan yang terkepal namun ditangkis oleh saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan kemudian saksi SAMUEL memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut dan dada sehingga saksi SAMUEL dan korban hampir terjatuh, melihat hal tersebut saksi JULKIFLI langsung menarik saksi SAMUEL menjauh dan saksi SAMUEL merontak untuk melepaskan diri dan pada saat itu saksi JULKIFLI sempat melihat kebelakang untuk mencari korban namun korban sudah tidak ada, dan saat itu korban di tikam dibagian belakang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa melarikan diri. Kemudian saksi JULKIFLI melihat sudah ada orang berkumpul didepan rumah tinggi arah Desa Toloun dan saksi JULKIFLI melihat korban sudah duduk dibeton dan saksi JULKIFLI langsung mendekat dan melihat luka dibagian belakang tubuh korban dan saksi JULKIFLI sempat bertanya siapa yang melakukan penganiayaan namun tidak ada yang mengaku dan saksi JULKIFLI langsung mencari mobil dan membawa korban kerumah sakit dan saksi JULKIFLI jelaskan dimana sepanjang perjalanan kerumah sakit korban sudah tidak bercerita lagi.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Samratulangi Nomor: R/863/VER/RS/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Christian Risbut dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri DAFA YUSTISIO FOLAIMAM ditemukan:

- Luka Robek di bahu kanan belakang dengan ukuran 6cm x 1,5cm dengan kedalaman 8cm pendarahan aktif;
- Luka lecet di kepala atas tidak teratur di dahi kepala;
- Luka lecet di bibir bawah kiri ukuran 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet di jari manis kaki kanan ukuran 0,3 x 0,1 cm;

Kesimpulan:

- Luka tikam dengan ujung robek;
- Luka lecet.

Kelainan disebabkan oleh benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu terjadi bahaya maut.

- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia sesuai akta kematian nomor : 7102-KM-03022025-0003 tanggal 03 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh MEIDY RENGKUAN, SH., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 telah meninggal dunia seorang bernama DAFA YUSTISIO FOLAIMAM.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik terdakwa),
 2. Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban DAFA YUSTISIO FOLAIMAM).

Perbuatan Terdakwa RULLY KALARU Alias RULI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RULLY KALARU Alias RULI, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 00.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di Desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kec. Kombi, Kab. Minahasa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"* terhadap korban DAFA YUSTISIO FOLAIMAM, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi JULKIFLI ANTU pergi kelokasi acara syukuran Kel. KARTONO KOROMPIS, dan tidak lama kemudian datang korban DAFA FOLAIMAM bersama dengan teman-teman korban salah satunya saksi ROLAND ABAST, dan saat itu saksi JULKIFLI bersama dengan teman-teman saksi sempat minum-minum dan berjoget bersama dengan korban kemudian korban sempat menegur saksi EVAN KANSIL dan saksi RENDI KUNDIMAN yang memegang rokok sambil berjoget

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berkata "EH KASE MATI ITU ROKOK" (eh padamkan rokok itu) dan saksi EVAN sempat menawarkan rokok kepada korban kemudian korban mendorong rokok yang dipegang saksi EVAN, dan pada saat lagu yang dipasang selesai, kembali korban menegur saksi RENDI dengan berkata "PANDANG ENTENG NGANA ADA SURUH KASE MATI ROKOK NDA BA DENGAR" (kamu mengganggu rendah saya, disuruh padamkan rokok tapi tidak mendengar), kemudian saksi SAMUEL SUMAMPOUW sempat menyambung bercerita namun saksi JULKIFLI tidak mendengar dengan pasti dan pada saat itu hampir terjadi perkelahian namun saksi JULKIFLI menahan korban dan membawa korban keluar dan pada saat diluar rumah korban sempat berkata "KITA SOMO PULANG" (saya sudah mau pulang) dan pada saat saksi JULKIFLI dan korban berjalan keluar kearah jalan umum dimana saksi JULKIFLI berjalan dibelakang korban saksi JULKIFLI dan korban berpapasan dengan saksi RENDI dan saksi SAMUEL lalu korban sempat bercerita dengan saksi RENDI dan saksi JULKIFLI berada dibelakang korban dimana korban sempat berkata "NGONI PANDANG ENTENG ADA SURUH KASE MATI ITU ROKOK, BARU NGONI LEI ITU PANDANG ENTENG PAKITA" (kalian mengganggu rendah saya, disuruh padamkan rokok, hanya kalian ini yang mengganggu rendah saya) dan dibalas saksi SAMUEL dengan berkata "KITA PANDANG ENTENG LANTARAN KITA PE TAMANG NGANA BEKING BAGITU" (saya mengganggu rendah kamu karena teman saya kamu buat begitu) yang kemudian korban dan saksi SAMUEL terlibat saling dorong dan berkelahi, yang diawali dari korban memukul saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah saksi SAMUEL kemudian korban kembali memukul saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan yang terkepal namun ditangkis oleh saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan kemudian saksi SAMUEL memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut dan dada sehingga saksi SAMUEL dan korban hampir terjatuh, melihat hal tersebut saksi JULKIFLI langsung menarik saksi SAMUEL menjauh dan saksi SAMUEL merontak untuk melepaskan diri dan pada saat itu saksi JULKIFLI sempat melihat kebelakang untuk mencari korban namun korban sudah tidak ada, dan saat itu korban di tikam dibagian belakang oleh terdakwa sebanyak 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa melarikan diri. Kemudian saksi JULKIFLI melihat sudah ada orang berkumpul didepan rumah tinggi arah Desa Toloun dan saksi JULKIFLI melihat korban sudah duduk dibeton dan saksi JULKIFLI langsung mendekat dan melihat luka dibagian belakang tubuh korban dan saksi JULKIFLI sempat bertanya siapa yang melakukan penganiayaan namun tidak ada yang mengaku dan saksi JULKIFLI langsung mencari mobil dan membawa korban kerumah sakit dan saksi JULKIFLI jelaskan dimana sepanjang perjalanan kerumah sakit korban sudah tidak bercerita lagi.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Samratulangi Nomor: R/863/VER/RS/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Christian Robot dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri DAFA YUSTISIO FOLAIMAM ditemukan:
 - Luka Robek di bahu kanan belakang dengan ukuran 6cm x 1,5cm dengan kedalaman 8cm pendarahan aktif;
 - Luka lecet di kepala atas tidak teratur di dahi kepala;
 - Luka lecet di bibir bawah kiri ukuran 0,5 x 0,1 cm;
 - Luka lecet di jari manis kaki kanan ukuran 0,3 x 0,1 cm;

Kesimpulan:

- Luka tikam dengan ujung robek;
- Luka lecet.

Kelainan disebabkan oleh benda tajam.

Oleh karena itu terjadi bahaya maut.

- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia sesuai akta kematian nomor : 7102-KM-03022025-0003 tanggal 03 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh MEIDY RENGKUAN, SH., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 telah meninggal dunia seorang bernama DAFA YUSTISIO FOLAIMAM.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang



5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik terdakwa),

2. Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban DAFA YUSTISIO FOLAIMAM).

Perbuatan Terdakwa RULLY KALARU Alias RULI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa RULLY KALARU Alias RULI, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 00.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di Desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kec. Kombi, Kab. Minahasa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati"* terhadap korban DAFA YUSTISIO FOLAIMAM, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi JULKIFLI ANTU pergi kelokasi acara syukuran Kel. KARTONO KOROMPIS, dan tidak lama kemudian datang korban DAFA FOLAIMAM bersama dengan teman-teman korban salah satunya saksi ROLAND ABAST, dan saat itu saksi JULKIFLI bersama dengan teman-teman saksi sempat minum-minum dan berjoget bersama dengan korban kemudian korban sempat menegur saksi EVAN KANSIL dan saksi RENDI KUNDIMAN yang memegang rokok sambil berjoget dengan cara berkata "EH KASE MATI ITU ROKOK" (eh padamkan rokok itu) dan saksi EVAN sempat menawarkan rokok kepada korban kemudian korban mendorong rokok yang dipegang saksi EVAN, dan pada saat lagu yang dipasang selesai, kembali korban menegur saksi RENDI dengan berkata "PANDANG ENTENG NGANA ADA SURUH KASE MATI ROKOK NDA BA DENGAR" (kamu menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok tapi tidak mendengar), kemudian saksi SAMUEL SUMAMPOUW sempat menyambung bercerita namun saksi JULKIFLI tidak mendengar dengan pasti dan pada saat itu hampir terjadi perkelahian namun saksi JULKIFLI menahan korban dan membawa korban keluar dan pada saat diluar rumah korban sempat berkata "KITA SOMO PULANG" (saya sudah mau pulang) dan pada saat saksi JULKIFLI dan korban berjalan keluar kearah jalan umum



dimana saksi JULKIFLI berjalan dibelakang korban saksi JULKIFLI dan korban berpapasan dengan saksi RENDI dan saksi SAMUEL lalu korban sempat bercerita dengan saksi RENDI dan saksi JULKIFLI berada dibelakang korban dimana korban sempat berkata "NGONI PANDANG ENTENG ADA SURUH KASE MATI ITU ROKOK, BARU NGONI LEI ITU PANDANG ENTENG PAKITA" (kalian menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok, hanya kalian ini yang menganggap rendah saya) dan dibalas saksi SAMUEL dengan berkata "KITA PANDANG ENTENG LANTARAN KITA PE TAMANG NGANA BEKING BAGITU" (saya menganggap rendah kamu karena teman saya kamu buat begitu) yang kemudian korban dan saksi SAMUEL terlibat saling dorong dan berkelahi, yang diawali dari korban memukul saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi SAMUEL kemudian korban kembali memukul saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan yang terkepal namun ditangkis oleh saksi SAMUEL menggunakan tangan kanan kemudian saksi SAMUEL memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut dan dada sehingga saksi SAMUEL dan korban hampir terjatuh, melihat hal tersebut saksi JULKIFLI langsung menarik saksi SAMUEL menjauh dan saksi SAMUEL merontak untuk melepaskan diri dan pada saat itu saksi JULKIFLI sempat melihat kebelakang untuk mencari korban namun korban sudah tidak ada, dan saat itu korban di tikam dibagian belakang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa melarikan diri. Kemudian saksi JULKIFLI melihat sudah ada orang berkumpul didepan rumah tinggi arah Desa Toloun dan saksi JULKIFLI melihat korban sudah duduk dibeton dan saksi JULKIFLI langsung mendekat dan melihat luka dibagian belakang tubuh korban dan saksi JULKIFLI sempat bertanya siapa yang melakukan penganiayaan namun tidak ada yang mengaku dan saksi JULKIFLI langsung mencari mobil dan membawa korban kerumah sakit dan saksi JULKIFLI jelaskan dimana sepanjang perjalanan kerumah sakit korban sudah tidak bercerita lagi.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Samratulangi Nomor: R/863/VER/RS/II/2025 tanggal 24 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Christian Risbut dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri DAFA YUSTISIO FOLAIMAM ditemukan:

- Luka Robek di bahu kanan belakang dengan ukuran 6cm x 1,5cm dengan kedalaman 8cm pendarahan aktif;
- Luka lecet di kepala atas tidak teratur di dahi kepala;
- Luka lecet di bibir bawah kiri ukuran 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet di jari manis kaki kanan ukuran 0,3 x 0,1 cm;

Kesimpulan:

- Luka tikam dengan ujung robek;
- Luka lecet.

Kelainan disebabkan oleh benda tajam.

Oleh karena itu terjadi bahaya maut.

- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia sesuai akta kematian nomor : 7102-KM-03022025-0003 tanggal 03 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh MEIDY RENGKUAN, SH., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 telah meninggal dunia seorang bernama DAFA YUSTISIO FOLAIMAM.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik terdakwa),
 2. Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban DAFA YUSTISIO FOLAIMAM).

Perbuatan Terdakwa RULLY KALARU Alias RULI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahab Folaimam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah berupa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Rulli Kalaru alias Ruli sedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi bernama Dafa Yustisio Folaimam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi tapi mendengar dari cerita keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi tahu saat Saksi sedang istirahat di rumah Saksi di Desa Kapataran Satu kemudian Saksi mendapat informasi dari keluarga Saksi bahwa mereka mendapat kabar dari warga Desa Lalumpe Dusun Toloun bahwa anak Saksi, yaitu Dafa Yustisio Folaimam telah ditikam orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan saat Saksi tiba, Saksi diberitahu bahwa korban telah dibawa ke Rumah Sakit maka Saksi langsung pergi ke rumah sakit Dr. Sam Ratulangi Tondano;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Dr. Sam Ratulangi Tondano Saksi mendapat berita lalu melihat korban telah terbujur kaku dan telah meninggal dunia serta di tubuh korban terdapat 1 (satu) luka tusuk di bagian punggung kanan dan di bagian dahi kepala korban juga ada luka lecet;
- Bahwa dari pihak rumah sakit Dr. Sam Ratulangi Tondano Saksi mendapat keterangan bahwa mereka sudah tidak sempat mengambil tindakan medis pada korban karena korban telah meninggal dunia akibat luka tikam di bagian punggung kanan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika antara korban dan Anak sebelumnya ada masalah;
- Bahwa orang memberitahukan kejadian ini pada Saksi bernama Laode;
- Bahwa keluarga Anak yakni orang tua kandungnya sudah datang meminta maaf pada Saksi tapi saat itu Saksi sarankan agar menemui istri Saksi, tapi istri Saksi tidak mau bertemu dengan pihak Anak;
- Bahwa Anak sudah pernah meminta maaf pada Saksi dan secara manusia Saksi sudah memaafkan tapi biarlah proses hukum tetap berjalan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Saksi telah meninggal dunia padahal korban adalah termasuk tulang punggung keluarga karena dia anak sulung, serta istri Saksi dengan kejadian ini masih sangat keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Risal Lamera di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah berupa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Rulli Kalaru alias Ruli sedangkan yang menjadi korban adalah Dafa Yustisio Folaimam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya Saksi pergi bersama Rid Yusuf ke acara Hari Ulang Tahun pada keluarga Kartono Korompis dan sampai di acara tersebut sudah ada banyak orang termasuk korban dan Anak, lalu semua sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus dan berjoget di dalam tenda acara tersebut. Saat selesai berjoget Saksi dengar korban menegur Anak dengan berkata "jika berjoget jangan sambil merokok" dan Anak menjawab "sudah rese" kemudian korban mendorong Anak, melihat tersebut Saksi dan orang-orang yang berada disitu meleraikan mereka agar tidak berkelahi termasuk istri dari saksi Julkifli Antu bernama Tiara Suwohi ikut meleraikan dengan cara ia menarik Anak pergi menjauh;
- Bahwa selanjutnya saat akan pergi dari tempat tersebut, korban berkata "tunggu disini saja kalian saya akan pergi mengambil sepeda motor saya" dan pada saat korban pergi mengambil sepeda motornya Saksi melihat ia sudah berhadapan dengan Anak kemudian korban langsung memukul Anak menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak satu kali mengenai pada bagian wajah Anak kemudian korban kembali memukul Anak menggunakan tangan kanan yang terkepal namun ditangkis oleh Anak menggunakan tangan kanan kemudian Anak memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak lebih dari satu kali mengenai pada bagian antara perut dan dada sehingga Anak dan korban hampir terjatuh melihat hal tersebut saksi Julkifli Antu langsung menahan anak yang dalam posisi akan jatuh

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



dengan cara memeluk anak dari arah depan anak diikuti saksi Rendi Kundiman yang langsung menahan korban yang saat itu dalam posisi akan terjatuh dimana dengan cara memeluk korban dari arah samping kiri korban yang kemudian Saksi yang saat itu berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari belakang sebelah kiri dari korban melihat saksi Rulli Kalaru yang saat itu berjalan cepat dari arah belakang korban sambil memegang barang yang mengkilat menggunakan tangan kanan saksi Rulli Kalaru langsung menabrak korban mengenai belakang badan sebelah kanan korban dan langsung melewati korban dengan berjalan cepat melewati Anak dan saksi Julkifli Antu dan saksi Rulli Kalaru Saksi lihat pergi ke belakang mobil yang terparkir;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan dan lelaki Alon menarik korban dan membawanya duduk di jalan beton dan Saksi berdiri dekat korban Saksi lihat saksi Rulli Kalaru dari belakang mobil dengan berjalan cepat ia masuk ke dalam gang lalu ada salah satu warga datang dan sambil melihat ke arah korban berkata "kenapa ia sudah berdarah?" lalu Saksi lihat di bagian punggung sebelah kanan korban mengeluarkan darah kemudian Saksi bersama beberapa orang warga yang ditempat tersebut membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban sudah tidak sempat berkomunikasi;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau meraba saat itu Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika antara korban dan Anak sebelumnya jika ada masalah tapi sebelumnya saat berjoget sempat ada orang yang ditegur korban untuk tidak merokok;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak menikam korban;
- Bahwa tidak melihat orang yang menikam korban tapi nanti di Kepolisian Saksi baru tahu yang tikam korban adalah Saksi Rulli Kalaru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Julkifli Antu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah berupa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Rulli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaru alias Ruli sedangkan yang menjadi korban adalah Dafa Yustisio Folaimam;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita Saksi pergi ke lokasi acara syukuran Keluarga Kartono Korompis, lalu datang korban bersama dengan teman-temannya salah satunya bernama Roland Abast dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus serta berjoget dan pada saat Saksi berjoget bersama dengan korban kemudian korban sempat menegur Evan Kansil dan saksi Rendi Kundiman yang memegang rokok sambil berjoget dengan cara berkata "eh kase mati itu rokok" (eh padamkan rokok itu) kemudian Evan Kansil sempat menawarkan rokok kepada korban tapi korban hanya mendorong rokok yang dipegang Evan Kansil;
- Bahwa setelah berjoget korban menegur saksi Rendi Kundiman dengan berkata "pandang enteng ngana ada suruh kase mati rokok nda ba dengar" (kamu menganggap remeh saya, disuruh padamkan rokok tapi tidak mendengar) kemudian Anak sempat menyambung bercerita namun Saksi tidak mendengar dengan pasti lalu pada saat itu hampir terjadi perkelahian antar korban dan Anak namun istri Saksi menahan anak dan Saksi menahan korban dan membawanya keluar dan pada saat diluar rumah, korban sempat berkata "kita somo pulang" (saya mau pulang) dan pada saat Saksi dan korban berjalan keluar ke arah jalan umum dengan Saksi berjalan di belakang korban, lalu korban berpapasan dengan saksi Rendi Kundiman dan Anak lalu korban sempat bercerita dengan saksi Rendi Kundiman dan korban sempat berkata "ngoni pandang enteng ada suruh kase mati itu rokok, baru ngoni lei itu pandang enteng pakita" (kalian menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok, hanya kalian yang menganggap remeh saya) kemudian Anak menyahut "sudah mabuk kamu rese" dan korban jawab "kenapa kurang senang" dan dibalas anak dengan berkata "kita pandang enteng lantaran kita pe tamang ngana beking bagitu" (saya menganggap remeh kamu karena kamu buat hal begitu ke teman saya) yang kemudian korban dorong Anak lalu Anak dorong korban kemudian korban dan anak terlibat saling pukul, melihat hal tersebut Saksi dan orang yang berada ditempat tersebut langsung melera

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



dengan cara menarik Anak menjauh tapi Anak merontak untuk melepaskan diri dan pada saat itu saksi sempat melihat ke belakang untuk mencari korban namun korban sudah tidak berada di belakang Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat sudah ada orang berkumpul di depan rumah panggung arah Desa Toloun dan Saksi melihat korban sudah duduk di beton dan Saksi langsung mendekat dan melihat luka di bagian belakang tubuh korban dan Saksi sempat kembali kepada Anak dan bertanya "apa yang kamu lakukan pada korban?" dan Anak menjawab "tidak ada" dan Saksi bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar situ siapa yang melakukan penganiayaan namun tidak ada yang menjawab, lalu Saksi lihat dibagian punggung sebelah kanan korban mengeluarkan darah kemudian Saksi bersama beberapa orang warga yang ditempat tersebut dengan menggunakan mobil membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban sudah tidak sempat berkomunikasi;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau meraba saat itu Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika antara korban dan Anak sebelumnya jika ada masalah tapi sebelumnya saat berjoget sempat ada orang yang ditegur korban untuk tidak merokok;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak menikam korban;
- Bahwa tidak melihat orang yang menikam korban tapi nanti di Kepolisian Saksi baru tahu yang tikam korban adalah Saksi Rulli Kalaru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Rendi Kundiman di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah berupa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Rulli Kalaru alias Ruli sedangkan yang menjadi korban adalah Dafa Yustisio Folaimam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita Saksi berada di lokasi acara keluarga Kartono Korompis dan Saksi sempat makan dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di jalan samping lokasi acara dekat pantai bersama dengan Anak, Satria Ria, Evandra Kansil, Saksi Rulli Kalaru dan Ferdy Manungga lalu setelah selesai minum-minum Saksi dan teman-teman pergi ke lokasi acara dan berjoget dan pada saat itu saksi melihat korban berjoget bersama dengan saksi Zulkifli Antu sedangkan Saksi berjoget bersama Anak, di sebelah kanan saksi Ferdy dengan Evandra Kansil dan sebelah kanannya lagi korban berjoget bersama dengan saksi Zulkifli Antu, dan sebelah kiri Saksi saksi Rulli Kalaru dengan Satria Ria, dan pada saat sedang berjoget korban sempat menyentuh pundak kanan Saksi dan berkata "Ngana Kurang Sanang Kita Paka Ngana Pe Rokok" (kamu tidak senang karena saya memukul rokok kamu) kemudian Saksi menjawab "nyanda bu kang kita, Torang Dua Baku Jao" (tidak bukan saya, kita berdua berjauhan) dan pada saat musik selesai diputar Saksi langsung duduk;
- Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh saksi Rulli Kalaru untuk keluar ke depan lokasi acara tepatnya di jalan, dan pada saat berada di depan gereja GPDI saksi bersama dengan Anak bertemu dengan korban bersama dengan saksi Zulkifli Antu serta saksi Rizal Lamera dan kembali korban berkata kepada Saksi "kiapa ngana kurang sanang dang kita paka ngana pe rokok" (kenapa kamu tidak senang sama saya yang memukul rokok kamu) dan Saksi menjawab "bukan kita yang ngana ada paka akang rokok" (bukan saya yang kamu pukul rokok itu) dan kemudian korban adu mulut dengan Anak kemudian Anak mendorong korban dan korban langsung memukul Anak sebanyak satu kali dan langsung terjadi saling pukul antara korban dan Anak, dan pada saat itu ada beberapa jarak dengan Saksi kemudian saksi Rulli Kalaru mendorong korban dan korban balas mendorong ke saksi Rulli Kalaru, dan Saksi melihat saksi Zulkifli Antu menahan anak kemudian Saksi langsung menarik korban kemudian Saksi berkata "sudah jo mo bakalae, kita cuma mo kase kelar itu ngana ada bilang, kurang senang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada paka rokok" (sudah tidak usah berkelahi, saya hanya mau selesaikan yang kamu katakan, tidak senang karena di pukul rokok itu);
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada banyak orang mengerumuni korban dan saat itu korban telah luka dan berdarah kemudian orang-orang membawa korban ke rumah sakit;
 - Bahwa saat Saksi berjalan bersama dengan anak, saksi Rulli Kalaru berjalan sekitar lima belas meter di depan;
 - Bahwa Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau meraba saat itu Anak membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika antara korban dan Anak sebelumnya jika ada masalah tapi saat berjoget ada masalah rokok ;
 - Bahwa Saksi Rulli Kalaru adalah Kakak ipar Saksi karena istrinya kakak kandung Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah warga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Anak menikam korban;
 - Bahwa tidak melihat orang yang menikam korban tapi saat dalam perjalanan Ke Kantor Polisi, Saksi Rulli Kalaru bilang bahwa ia sudah mengaku kepada Polisi bahwa ia yang tikam Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah berupa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak saksi dan Terdakwa Rulli Kalaru alias Ruli sedangkan yang menjadi korban adalah Dafa Yustisio Folaimam;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita Anak saksi hadir pada pesta hari ulang tahun di rumah Keluarga Korompis bersama dengan teman-teman Anak saksi dan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan Terdakwa Ruli Kalar, Satria Ria, Evan Kansil dan Ferdy Manungga dan lain-lain lalu pada sekitar pukul 23.00 wita Anak saksi berjoget bersama Saksi Rendi Kundiman dan Evan Kansil sambil merokok kemudian korban menegur

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



teman-teman Anak saksi yang merokok dan Evan Kansil mengira korban meminta rokok sehingga ia memberikan rokok yang sudah terpasang kepada korban tapi korban memukul tangan Evan Kansil sehingga api rokok berhamburan. Melihat hal tersebut Anak saksi menatap korban dengan tatapan tidak senang, dan setelah lagu berhenti Anak saksi kemudian kembali duduk untuk mengkonsumsi minuman beralkohol setelah itu Anak saksi berdiri di pinggir tenda acara tiba-tiba korban dari arah belakang merangkul Anak saksi dengan berkata "pandang enteng kamu!" lalu Anak saksi dorang badan korban sambil berkata "bagaimana saya tidak anggap remeh, kamu buat begitu teman saya" namun saat itu sempat dilerai oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak saksi bergabung kembali dengan orang-orang yang di tempat tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa Rulli Kalaru mengajak Anak saksi untuk pulang;
- Bahwa saat di jalan pulang, Anak saksi dan teman-teman Anak saksi bertemu dengan korban dan teman-temannya lalu antara Anak saksi dan korban sempat terjadi adu mulut;
- Bahwa saat posisi Anak saksi sudah berhadapan dengan korban dengan jarak sekitar setengah meter, saksi Rendi Kundiman yang berada di samping kanan Anak saksi, saksi Zulkifli Antu berada di belakang korban, dan saksi Risal Lamera berada di samping kiri saksi Zulkifli Antu, lalu Anak saksi menggunakan tangan kanan mendorong korban agar tidak terlalu mendekat dan korban kembali mendorong Anak saksi dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal langsung memukul wajah Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Anak saksi juga dengan menggunakan tangan kanan mencoba membalas memukul ke arah wajah dari korban namun tidak kena karena Anak saksi sempat dipeluk dan ditarik oleh saksi Zulkifli Antu. Selanjutnya Anak saksi dengan menggunakan tangan kanan sempat memegang baju bagian pundak dari korban sehingga saat itu korban seperti sedikit menjongkok sedangkan tangan kiri Anak saksi yang terkepal memukul pada bagian wajah dari korban beberapa kali dan setelah itu korban yang sempat terlepas dari tangan Anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi mencoba melepaskan pelukan dari saksi Zulkifli Antu selama sekitar 1 (satu) menit dan saat berhasil terlepas, Anak saksi melihat korban sudah berada di jarak sekitar 15 m (lima belas meter) dari Anak saksi di dekat perempatan jalan sehingga Anak saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti berjalan ke arah perempatan dengan maksud ingin melihat korban dan saat itu sudah banyak orang dan posisi korban sudah terkapar di jalan sambil dipegang oleh seorang ibu;

- Bahwa Anak saksi pukul korban karena korban lebih dulu memukuli Anak saksi;
- Bahwa antara Anak saksi dan korban saling pukul;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah korban sudah kena tikam tapi Saksi Zulkifli Antu sempat bertanya kepada Anak saksi “apakah kamu yang tikam korban” tapi saat itu Anak jawab “ saya tidak tikam korban sebab saya terus kamu tahan”;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi tidak tahu jika Terdakwa Rulli Kalaru akan atau telah menikam korban;
- Bahwa Anak saksi dengan Terdakwa Rulli Kalaru bertetangga tapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa Rulli Kalaru tidak ada rencana sebelumnya untuk menganiaya korban;
- Bahwa saat ini Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kaos warna hitam dengan corak bergambar di bagian depan kaos adalah baju yang korban pakai saat itu;
- Bahwa Korban yang ajak berkelahi terlebih dahulu;
- Bahwa Anak tidak pernah menyuruh atau tidak ada niat untuk bersama-sama dengan Terdakwa Rulli Kalaru untuk menikam Korban ;
- Bahwa saat itu sudah dalam pengaruh mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah hanya saat berjoget dalam acara korban sempat menegur teman Anak saksi yang berjoget sambil merokok;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena masalah berupa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak dan Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Dafa Yustisio Folaimam;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa pergi ke sebuah rumah ke arah pantai dimana ada acara dan di sana sudah banyak orang-orang dan Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan Anak, Satria Ria, Evandra Kansil dan Ferdy Manungga dan lain-lain lalu berjoget;
- Bahwa Terdakwa melihat korban bergojet bersama dengan temannya lalu menegur adik ipar Terdakwa yaitu Terdakwa Rendi Kundiman yang sedang bergojet sambil memegang rokok dan karena melihat suasana yang sudah tidak kondusif maka Terdakwa memanggil Anak, Terdakwa Rendi Kundiman, dan yang lainnya untuk pulang;
- Bahwa saat di perjalanan pulang Anak dan Terdakwa Rendi Kundiman berjalan bersama sedangkan Terdakwa agak jauh di belakang mereka dan sempat mampir ke pondok;
- Bahwa saat di pondok tersebut, mendengar suara ribut sehingga langsung menyusul Anak dan Terdakwa melihat korban sudah ada di jalan lalu terjadi adu mulut dengan Terdakwa Rendi Kundiman serta Anak dan saat Terdakwa mendekat ke arah mereka Terdakwa melihat korban dengan tangan kanan kanan terkepal memukul bagian wajah Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah Terdakwa, pergi ke dapur dan mengambil pisau badik lalu diselipkan di pinggang kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari kembali ke tempat korban dan Anak berada;
- Bahwa setelah kembali ke tempat tersebut Terdakwa melihat korban sedang berkelahi dengan Anak sehingga Terdakwa langsung mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban sempat termundur sedikit dan korban langsung membalas mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga Terdakwa mundur ke belakang dan kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau badik dari pinggang kanan Terdakwa dengan tangan kanan lalu saat korban maju ke arah Terdakwa dan Terdakwa juga maju ke arah korban sehingga posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan dan kemudian tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang pisau Terdakwa arahkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke belakang korban dengan posisi seperti berpelukan Terdakwa menikamkan pisau badik tersebut ke bagian punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa bisa merasakan bahwa pisau yang Terdakwa tikamkan masuk ke bagian punggung kanan korban;
 - Bahwa Terdakwa tikam korban karena Terdakwa marah korban memukuli Anak;
 - Bahwa Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), mata pisau 2cm meruncing pada ujung mata pisau, tajam pada satu sisi. Gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J. Panjang gagang pisau 5,5cm (lima koma lima sentimeter) serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakhan warna hitam yang diperlihatkan di persidangan bukan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban tapi bentuknya mirip;
 - Bahwa Barang bukti tersebut diambil oleh Polisi di rumah Terdakwa berdasarkan arahan Terdakwa dan pisau badik ditempat tersebut ada beberapa;
 - Bahwa Terdakwa tanda tangan Berita Acara penyitaan barang bukti;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos warna hitam dengan corak bergambar di bagian depan kaos adalah baju yang korban pakai saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat atau meraba saat itu Anak membawa senjata tajam;
 - Bahwa Anak tidak menikam korban sebab hanya Terdakwa yang menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak tidak tahu jika Terdakwa akan menikam korban ;
 - Bahwa setelah kembali dari mengambil pisau di rumah, Terdakwa tidak sempat bercerita dengan Anak lalu Terdakwa menikam korban;
 - Bahwa sebelumnya antara korban dan kami tidak ada masalah Cuma saat berjoget dalam acara korban sempat menegur orang yang berjoget sambil merokok;
 - Bahwa Terdakwa, anak dan korban saat itu sudah mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
 - Bahwa Terdakwa dan anak tidak ada rencana untuk menikam atau memukul korban;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung 4 bulan dan seorang anak yang berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik Rully Kalaru);
2. Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban Dafa Yustisio Folaimam).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pada pukul 00.00 Wita di Desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan. Kombi, Kabupaten Minahasa Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli telah melakukan penikaman terhadap korban Dafa Yustisio Folaimam yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya korban dan teman-temannya datang kelokasi acara syukuran dan saksi saksi sempat minum-minum dan berjoget bersama, kemudian kemudian korban sempat menegur Evan Kansil dan Rendi Kundiman yang memegang rokok sambil berjoget dengan cara berkata "Eh Kase Mati Itu Rokok" (eh padamkan rokok itu), dan setelah itu saksi Evan Kansil sempat menawarkan rokok kepada korban kemudian korban mendorong rokok yang dipegang Evan Kansil;
- Bahwa pada saat lagu yang dipasang selesai, kembali korban menegur saksi Rendi Kundiman dengan berkata "Pandang Enteng Ngana Ada Suruh Kase Mati Rokok Nda Ba Dengar" (kamu menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok tapi tidak mendengar),

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



- Bahwa pada saat diluar rumah korban sempat berkata "KITA SOMO PULANG" (saya sudah mau pulang) dan pada saat saksi JULKIFLI dan korban berjalan keluar ke arah jalan umum dimana saksi JULKIFLI berjalan dibelakang korban saksi JULKIFLI dan korban berpapasan dengan saksi RENDI dan saksi SAMUEL lalu korban sempat bercerita dengan saksi RENDI dan saksi JULKIFLI berada dibelakang korban dimana korban sempat berkata "NGONI PANDANG ENTENG ADA SURUH KASE MATI ITU ROKOK, BARU NGONI LEI ITU PANDANG ENTENG PAKITA" (kalian menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok, hanya kalian ini yang menganggap rendah saya)
- Bahwa kemudian dibalas Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw dengan berkata "KITA PANDANG ENTENG LANTARAN KITA PE TAMANG NGANA BEKING BAGITU" (saya menganggap rendah kamu karena teman saya kamu buat begitu) yang kemudian korban dan Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw terlibat saling dorong dan berkelahi, yang diawali dari korban memukul Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw kemudian korban kembali memukul Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menggunakan tangan kanan yang terkepal namun ditangkis oleh Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menggunakan tangan kanan kemudian Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut dan dada sehingga saksi Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw dan korban hampir terjatuh,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi JULKIFLI langsung menarik Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menjauh dan saksi SAMUEL merontak untuk melepaskan diri dan pada saat itu saksi JULKIFLI sempat melihat ke belakang untuk mencari korban namun korban sudah tidak ada, dan saat itu korban di tikam dibagian belakang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Samratulangi Nomor: R/863/VER/RS/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Christian Risbut dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri DAFA YUSTISIO FOLAIMAM ditemukan:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Robek di bahu kanan belakang dengan ukuran 6cm x 1,5cm dengan kedalaman 8cm pendarahan aktif;
- Luka lecet di kepala atas tidak teratur di dahi kepala;
- Luka lecet di bibir bawah kiri ukuran 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet di jari manis kaki kanan ukuran 0,3 x 0,1 cm;

Kesimpulan:

- Luka tikam dengan ujung robek;
- Luka lecet.

Kelainan disebabkan oleh benda tajam.

Oleh karena itu terjadi bahaya maut.

- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia sesuai akta kematian nomor : 7102-KM-03022025-0003 tanggal 03 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh MEIDY RENGKUAN, SH., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 telah meninggal dunia seorang bernama DAFA YUSTISIO FOLAIMAM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dilakukannya. Bahwa Terdakwa Rully Kalaru

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Alias Ruli yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah seorang yang sehat jasmani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan teori hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ; 2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan datangnya akibat apabila salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan. Bahwa menurut *memori Van Toulechieng* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tuduhan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja karena menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya ;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw sangatlah tinggi resikonya bagi korban untuk kehilangan nyawanya, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. “Merampas Nyawa Seorang Lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas yaitu tindakan paksa yang dilakukan diluar keinginan di empunya. Berkenaan dengan pasal ini maka yang dirampas adalah kehidupan dari manusia. Kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140). Sehingga merampasnya nyawa orang lain adalah tindakan paksa untuk menghilangkan kehidupan seorang manusia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pada pukul 00.00 Wita di Desa Lalumpe Dusun Toloun Jaga IV, Kecamatan. Kombi, Kabupaten Minahasa Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli *telah melakukan penikaman*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



terhadap korban Dafa Yustisio Folaimam yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa awalnya korban dan teman-temannya datang kelokasi acara syukuran dan saksi-saksi sempat minum-minum dan berjoget bersama, kemudian korban sempat menegur Evan Kansil dan Rendi Kundiman yang memegang rokok sambil berjoget dengan cara berkata "Eh Kase Mati Itu Rokok" (eh padamkan rokok itu), dan setelah itu saksi Evan Kansil sempat menawarkan rokok kepada korban kemudian korban mendorong rokok yang dipegang Evan Kansil;
- Bahwa pada saat lagu yang dipasang selesai, kembali korban menegur saksi Rendi Kundiman dengan berkata "Pandang Enteng Ngana Ada Suruh Kase Mati Rokok Nda Ba Dengar" (kamu menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok tapi tidak mendengar),
- Bahwa pada saat diluar rumah korban sempat berkata "KITA SOMO PULANG" (saya sudah mau pulang) dan pada saat saksi JULKIFLI dan korban berjalan keluar kearah jalan umum dimana saksi JULKIFLI berjalan dibelakang korban saksi JULKIFLI dan korban berpapasan dengan saksi RENDI dan saksi SAMUEL lalu korban sempat bercerita dengan saksi RENDI dan saksi JULKIFLI berada dibelakang korban dimana korban sempat berkata "NGONI PANDANG ENTENG ADA SURUH KASE MATI ITU ROKOK, BARU NGONI LEI ITU PANDANG ENTENG PAKITA" (kalian menganggap rendah saya, disuruh padamkan rokok, hanya kalian ini yang menganggap rendah saya)
- Bahwa kemudian dibalas Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw dengan berkata "KITA PANDANG ENTENG LANTARAN KITA PE TAMANG NGANA BEKING BAGITU" (saya menganggap rendah kamu karena teman saya kamu buat begitu) yang kemudian korban dan Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw terlibat saling dorong dan berkelahi, yang diawali dari korban memukul Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw kemudian korban kembali memukul Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menggunakan tangan kanan yang terkepal namun ditangkis oleh Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menggunakan tangan kanan kemudian Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dada sehingga saksi Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw dan korban hampir terjatuh,

- Bahwa melihat hal tersebut saksi JULKIFLI langsung menarik Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw menjauh dan saksi SAMUEL merontak untuk melepaskan diri dan pada saat itu saksi JULKIFLI sempat melihat kebelakang untuk mencari korban namun korban sudah tidak ada, dan saat itu korban di tikam dibagian belakang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit DR. Samratulangi Nomor: R/863/VER/RS/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Christian Risbut dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri DAFA YUSTISIO FOLAIMAM ditemukan:

- Luka Robek di bahu kanan belakang dengan ukuran 6cm x 1,5cm dengan kedalaman 8cm pendarahan aktif;
- Luka lecet di kepala atas tidak teratur di dahi kepala;
- Luka lecet di bibir bawah kiri ukuran 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet di jari manis kaki kanan ukuran 0,3 x 0,1 cm;

Kesimpulan:

- Luka tikam dengan ujung robek;
- Luka lecet.

Kelainan disebabkan oleh benda tajam.

Oleh karena itu terjadi bahaya maut.

- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia sesuai akta kematian nomor : 7102-KM-03022025-0003 tanggal 03 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh MEIDY RENGKUAN, SH., MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 telah meninggal dunia seorang bernama DAFA YUSTISIO FOLAIMAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap diatas maka unsur merampas nyawa seorang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran "*Deelneming*" atau "*Penyertaan* ", dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa ketika melakukan penikaman terhadap korban dibarengi dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Anak Saksi Samuel Greyvo Sumampouw;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan”, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang oleh sebab itu Terdakwa diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik Rully Kalaru),
- Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban Dafa Yustisio Folaimam).

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan mengenai barang bukti yang dituntutkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan membayar perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tnn



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan", sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rully Kalaru Alias Ruli dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5 cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16 cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2 cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5 cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik Rully Kalaru),
 - Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban Dafa Yustisio Folaimam).

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H.

TTD

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Alfons Rompis Osak, S.H.